

LEGISLAÇÃO PMAL

LEI DE CRIMES AMBIENTAIS: PARTE GERAL E RESPONSABILIDADE

LEI 9.605/1998 • RESPONSABILIDADE • PESSOA JURÍDICA • PENAS • DANO



LEGISLAÇÃO PMAL • AULA 22

DIA 20 | 1ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



MAPA DA LEI

Antes dos tipos penais, domine quem responde e como a pena funciona

1. Responsabilidade ambiental em três esferas

A proteção ambiental admite responsabilização civil, administrativa e penal. A Lei 9.605/1998 concentra infrações administrativas e crimes ambientais, sem afastar o dever de reparar o dano. No plano penal, a análise continua exigindo fato típico, ilicitude, culpabilidade quando aplicável e nexo com a conduta.

EXEMPLO Uma mesma degradação pode gerar multa administrativa, obrigação de reparar e processo criminal, desde que presentes os pressupostos de cada esfera.

BIZU 95+ Não confunda independência das esferas com punição automática: cada responsabilidade tem requisitos próprios.

PEGADINHA A banca afirma que a condenação penal substitui a reparação civil ou elimina a sanção administrativa.

2. Quem concorre para o crime ambiental

Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes da Lei 9.605 incide nas penas na medida de sua culpabilidade. Diretor, administrador, membro de conselho, auditor, gerente, preposto ou mandatário pode responder quando sabe da conduta criminosa de outrem e, podendo agir para impedi-la, deixa de fazê-lo.

EXEMPLO Gestor informado de descarte ilegal e com poder para interrompê-lo pode responder se conscientemente nada fizer.

BIZU 95+ Cargo, sozinho, não condena. Procure ciência + possibilidade de agir + omissão relevante.

PEGADINHA Responsabilidade penal objetiva da pessoa física apenas por ocupar função de chefia.



PESSOA JURÍDICA

O ponto mais cobrado da parte geral

3. Responsabilidade penal da pessoa jurídica

A pessoa jurídica pode responder administrativa, civil e penalmente quando a infração for cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da entidade. A responsabilização da empresa não exclui a das pessoas físicas autoras, coautoras ou partícipes.

EXEMPLO Diretoria decide economizar custos mediante descarte criminoso em benefício da empresa: pode haver responsabilização da pessoa jurídica e dos indivíduos envolvidos.

BIZU 95+ PESSOA JURÍDICA responde; pessoa física não desaparece do caso. As responsabilidades podem coexistir.

PEGADINHA Afirmar que crime ambiental só admite pessoa física ou, no extremo oposto, que a condenação da empresa elimina a dos gestores.

Q01 BANCO PMAL • 5º Simulado Pós-Edital 2026 • item 63

A responsabilidade penal por crimes ambientais é exclusivamente subjetiva, não sendo admitida a responsabilização de pessoa jurídica, ainda que comprovada a decisão de seus representantes legais.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

4. Desconsideração da personalidade jurídica

A personalidade jurídica pode ser desconsiderada sempre que ela constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. É regra voltada à efetividade da reparação.

EXEMPLO Empresa esvaziada artificialmente não pode usar a personalidade jurídica como escudo absoluto contra o ressarcimento ambiental.

BIZU 95+ Na Lei 9.605, a desconsideração aparece ligada ao OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO.

PEGADINHA Importar automaticamente todos os requisitos de outros microssistemas para negar a regra ambiental específica.



PENA DA PESSOA FÍSICA

CrITÉrios, atenuantes e substituição

5. CritÉrios para aplicação da pena

Na fixação da pena ambiental, consideram-se a gravidade do fato, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e, no caso de multa, sua situação econômica. A lei ainda prevê circunstâncias atenuantes e agravantes próprias.

EXEMPLO Duas condutas formalmente semelhantes podem receber resposta diferente conforme extensão do dano e antecedentes ambientais.

BIZU 95+ Gravidade + antecedentes ambientais + situação econômica para a multa.

PEGADINHA Usar apenas o valor econômico do dano como critério exclusivo.

6. Atenuantes que merecem memorização

Entre as atenuantes estão o baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, arrependimento com reparação espontânea/limitação significativa da degradação, comunicação prévia do perigo iminente e colaboração com os agentes de vigilância e controle ambiental.

EXEMPLO Agente com baixa escolaridade pode ter essa condição considerada na dosimetria, sem que isso torne o fato lícito.

BIZU 95+ Baixa escolaridade = ATENUANTE, não excludente de crime.

PEGADINHA Transformar atenuante em isenção de pena.

Q02 BANCO PMAL • Projeto Caveira • 3º Simulado • item 56

O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente constitui circunstância que pode atenuar a pena nos crimes ambientais.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

7. Substituição por penas restritivas de direitos

A Lei 9.605 traz regime próprio para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais. Entre as modalidades para pessoa física aparecem prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar.

EXEMPLO Crime de menor gravidade, preenchidos os requisitos legais, pode resultar em pena restritiva em vez de prisão.

BIZU 95+ Não trate a substituição ambiental como automática: há requisitos.

PEGADINHA Afirmar que toda condenação ambiental resulta apenas em multa.



PENA DA PESSOA JURÍDICA

Três grupos e um detalhe de prova

8. Penas aplicáveis à pessoa jurídica

As penas podem ser aplicadas isolada, cumulativa ou alternativamente e incluem multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade. As restritivas podem envolver suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária de estabelecimento/obra/atividade e proibição de contratar com o Poder Público ou dele obter subsídios, subvenções ou doações.

EXEMPLO Empresa pode ser impedida temporariamente de contratar com o Poder Público em consequência de crime ambiental.

BIZU 95+ PJ: MULTA + RESTRIÇÃO DE DIREITOS + SERVIÇOS À COMUNIDADE.

PEGADINHA Inventar pena privativa de liberdade para pessoa jurídica.

9. Serviços à comunidade pela pessoa jurídica

A prestação de serviços à comunidade pode consistir em custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

EXEMPLO Em vez de prisão - impossível para PJ -, a resposta penal pode financiar projeto ambiental ou recuperação de área degradada.

BIZU 95+ Decore as quatro linhas de prestação comunitária da PJ.

PEGADINHA Excluir entidades culturais públicas do rol.

Q03 BANCO PMAL • Projeto Caveira • 3º Simulado • item 58

A prestação de serviços à comunidade aplicada à pessoa jurídica condenada por crime ambiental poderá consistir em contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



DANO, PERÍCIA E REPARAÇÃO

O detalhe do “sempre que possível”

10. Perícia de constatação do dano

A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixa o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. A expressão “sempre que possível” impede tratar a fixação do valor como dever absoluto em qualquer situação.

EXEMPLO Dano de difícil mensuração imediata não torna inválida a perícia apenas porque o valor exato ainda não pôde ser fechado.

BIZU 95+ SEMPRE QUE POSSÍVEL ≠ OBRIGATORIAMENTE.

PEGADINHA Trocar expressão flexível da lei por comando absoluto.

Q04 BANCO PMAL • Projeto Caveira • 3º Simulado • item 57

A perícia de constatação do dano ambiental deverá, obrigatoriamente, fixar o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

11. Liquidação forçada da pessoa jurídica

A pessoa jurídica constituída ou utilizada preponderantemente para permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido na Lei 9.605 pode ter decretada sua liquidação forçada; seu patrimônio é considerado instrumento do crime e perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.

EXEMPLO Empresa de fachada criada para operar exclusivamente esquema criminoso ambiental pode sofrer consequência muito mais grave que mera multa.

BIZU 95+ LIQUIDAÇÃO FORÇADA = estrutura empresarial usada preponderantemente para crime.

PEGADINHA Confundir desconsideração do art. 4º com liquidação forçada do art. 24.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - ERRADO

A Lei 9.605 admite responsabilidade penal da pessoa jurídica nas condições do art. 3º. Ela pode coexistir com a responsabilidade das pessoas físicas envolvidas.

QUESTÃO 02 - CERTO

O baixo grau de instrução ou escolaridade integra expressamente o rol de circunstâncias atenuantes da Lei 9.605.

QUESTÃO 03 - CERTO

A contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas é uma das formas legais de prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica.

QUESTÃO 04 - ERRADO

A lei usa a expressão “sempre que possível”. A fixação do montante não é obrigação absoluta em qualquer perícia.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Três esferas podem coexistir; pessoa jurídica pode responder penalmente; PJ não exclui pessoa física; desconsideração = obstáculo ao ressarcimento; baixa escolaridade = atenuante; PJ recebe multa/restrições/serviços; perícia fixa o prejuízo sempre que possível; liquidação forçada não é simples desconsideração.

RASTREABILIDADE E FONTES

Lei 9.605/1998, especialmente arts. 2º a 24; Constituição Federal, art. 225, §3º; banco PMAL 2026 (Projeto Caveira e 5º Simulado Pós-Edital). Conteúdo conferido com o texto legal consolidado disponível no acervo da Mentoria.

DIA 20 • AULA 22 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.